



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 85º D.P. JARDIM MIRNA

Folha :1

Boletim No.: 552/2017

INICIADO:09/02/2017 13:53hs e EMITIDO:09/02/2017 19:15hs

JLLPRXCBDKEEFL][

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: ESTRADA DO SCHMIDT, 474 - GRAJAU - CEP: 04855-515 - S.PAULO
SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 85 D.P. - JARDIM MIRNA

Ocorrência: 09/02/2017 às 11:58 horas

Comunicação: 09/02/2017 às 13:51 horas

Elaboração: 09/02/2017 às 13:53 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- ROGERIO DOS REIS PALMA - Presente ao plantão - RG: 42004630-SP
emitido em 24/04/2009 - Exibiu o RG original: Sim
Pai: RUBENS TADEU PALMA - Mãe: INES DOS REIS PALMA
Natural de: CIANORTE -PR - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 05/03/1987 29 anos - Estado civil: Solteiro
Instrução: 1 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Branca - Endereço Residencial: ESTRADA DO SCHMIDT, 474
JD DAS PEDRAS - S.PAULO - SP (INVASÃO DO PORTO VELHO)

Testemunha:

- ELIEZER DUARTE CLAUDINO - Presente ao plantão - RG: 15513869-SP
Exibiu o RG original: Não - Pai: ORLANDO CLAUDINO DE OLIVEIRA
Mãe: AGRIPINA DUARTE DE OLIVEIRA - Natural de: S.PAULO -SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 05/10/1962
54 anos - Estado civil: Casado - Profissão: POLICIAL CIVIL
Instrução: 2 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Branca - Endereço Comercial: RUA DR JUVENAL HUDSON FERREIRA, 141
JD MIRNA - S.PAULO - SP - Telefones: (11)5526-9938 (Comercial)

Conductor:

- FELIPE DA SILVA GOMES - Presente ao plantão - RG: 34069557-SP
emitido em 07/04/2014 - Exibiu o RG original: Não

85º D.P. JARDIM MIRNA

Endereço da delegacia : R JUVENAL H FERREIRA, 141 - JD MIRNA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5526-9955



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 85º D.P. JARDIM MIRNA

Folha : 2

Boletim No.: 552/2017

INICIADO: 09/02/2017 13:53hs e EMITIDO: 09/02/2017 19:15hs

JLLPRXCBDKEEFL]]

Pai: NILSON APARECIDO GOMES - Mãe: MARIA CONSILHA DA SILVA GOMES
Natural de: OSASCO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 28/05/1983 33 anos - Estado civil: Casado
Profissão: POLICIAL CIVIL - Instrução: Superior completo
CPF: 30392857855 - Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
Endereço Comercial: RUA DOUTOR JUVENAL HUDSON FERREIRA, 141 - JD MIRNA
S.PAULO - SP - Empresa: 85 DP - Telefones: (11)5526-9938 (Comercial)

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Real - Qtde: 75 - Unidade.: Valor
- Pessoa relacionada: ROGERIO DOS REIS PALMA

Entorpecentes:

- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
- Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 10 - Involucro: PLÁSTICO
- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
- Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 25 - Involucro: PLÁSTICO
- Tóxico: Crack - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
- Acondicionamento: PEDRA - Quantidade: 23 - Involucro: OUTROS

Histórico:

Alegam os policiais civis FELIPE DA SILVA GOMES e ELIEZER DUARTE CLAUDINO, que ora figuram como condutor e testemunha, que estavam em diligências a serviço da chefia de investigação desta Distrital, em local conhecido por ser ponto de venda de drogas quando visualizaram a pessoa de ROGÉRIO DOS REIS PALMAS em atitude suspeita e procederam a abordagem policial. Realizada busca pessoal em ROGÉRIO foi localizada em suas mãos uma sacola plástica contendo 10 porções de maconha, 25 invólucros com cocaína, 23 pedras de crack e a quantia de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais). Questionado pelos policiais ainda no local dos fatos, ROGÉRIO assumiu que estava no local traficando drogas. Por conseguinte, os policiais conduziram DIEGO até este 85º Distrito Policial Jardim Mirna onde apresentaram a ocorrência para a autoridade policial subscritora.

*

Neste distrito, a autoridade infra-assinada passou a entrevistar as partes em separado. Os policiais civis apresentaram a versão retromencionada. ROGÉRIO DOS REIS PALMAS declarou durante seu interrogatório que estava no local exercendo a traficância. Declarou que sua esposa se encontra gestante e que o desespero o levou a traficar. Por fim, declarou que estava no local há 3 semanas e que auferia a quantia de R\$ 60,00 (sessenta reais) em média por cada dia trabalhado.

85º D.P. JARDIM MIRNA

Endereço da delegacia : R JUVENAL H FERREIRA, 141 - JD MIRNA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5526-9955



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 85º D.P. JARDIM MIRNA

Boletim No.: 552/2017

INICIADO:09/02/2017 13:53hs e EMITIDO:09/02/2017 19:15hs

Folha :3

JLLPRXCBDKEEFL][

*

As substâncias apreendidas, nos precisos termos da Portaria Conjunta Decap/Instituto de Criminalística nº 01/2012, foram submetidas a teste de constatação provisória, que apontaram resultado positivo para cocaína e maconha, substâncias elencadas como entorpecentes na Portaria SVS nº 344/1998, da Anvisa/Ministério da Saúde, que complementa as normas penais em branco da Lei Antidrogas (Lei Federal nº 11.343/2006). Por fim, requisitou-se exame pericial químico-toxicológico definitivo para cabal demonstração da materialidade.

*

À luz do contexto fático exposto, a Autoridade Policial exarou sua decisão e convicção jurídica nos termos do artigo 140, parágrafo 3º, da Constituição do Estadual Paulista, com a redação estipulada pela recente Emenda nº 35/12: Nesta etapa urgente de cognição sumária, tendo em vista as ponderações lançadas, sobretudo a versão alegada pelos policiais, de relativa presunção de legitimidade, reputou-se que a conduta de ROGÉRIO DOS REIS PALMAS corresponde ao crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei Federal n. 11.343/2006, delito equiparado ao hediondo, consoante inciso XLIII, do art. 5º, da Constituição da República e art. 2º, caput, da Lei Federal nº 8.072/1990. O agente supostamente trazia consigo as drogas, sem autorização legal, em circunstâncias que afastam o intuito de posse para mero consumo pessoal, mormente em virtude da quantidade e natureza das substâncias. A quantia de R\$ 75,00 (setenta e cinco) localizada em poder de ROGÉRIO foi apreendida e deverá ser depositada em juízo.

*

Nada Mais.

Providências tomadas: OFICIO

Exames requisitados: IC-IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE

SÉRGIO RICARDO TREVISANI
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

GILSON ROBERTO A. MATOS JÚNIOR
DELEGADO DE POLÍCIA

85º D.P. JARDIM MIRNA

Endereço da delegacia : R JUVENAL H FERREIRA, 141 - JD MIRNA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5526-9955